DE PRIMO ORDINE SANCTI FRANCISCI NONNULLA IN PERPETUUM STATUUNTUR.

Pius X · Latin

DE PRIMO ORDINE SANCTI FRANCISCI NONNULLA IN PERPETUUM STATUUNTUR.

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM

eptimo iam pleno saeculo, postquam Ordinis Franciscalis S initia feliciter constituta sunt, iure quidem, quotquot Franciscum auctorem suum et parentem agnoscunt, laetabile factum concelebrant, grataeque pietatis significatione multi- plici memoriam viri sanctissimi et immortalia eius in commune beneficia gestiunt recolere. Sed quamquam praecipua quaedam est ratio, cur id sollemne ante alios agant Minoritae ; eiusdem tamen sollemnitatis laetitiaeque in partem omnes venire decet, quicumque Franciscana Instituta pro merito suspiciunt, maxi- meque decet hanc Apostolicam Sedem; cuius cum semper singulari favore et gratia, tum magna existimatione et iudicio ipsa illa Instituta floruerunt, Innumerabilia paene, eaque prae- clara exstant huius rei in actis Decessorum Nostrorum monu- menta. Principio Gregorius IX, qui et Seraphici Patriarchae studiose amicitiam coluerat, et, cardinalis, legitimum Franci- scanum patronum primus egerat: « Sancta, inquit, plantatio « Fratrum Minorum Ordinis sub beato Francisco bonae memo- « riae incepit, et mirabiliter profecit, per gratiam Iesu Christi « flores sanctae conversationis longe lateque proferens, et

« odores » K Isque, cum gravi sollicitudinum et curarum mole premeretur, ita ad alumnos Francisci in generalem coetum congregatos scribens, declaravit quam patrocinio beati Patris,, quamque ipsius filiorum precibus confideret : « Inter pressuras « innumeras et angustias infinitas, quas plus ferre possumus, « quam referre, consolationis et gaudii materiam resumentes, « gratias et laudes, quas possumus, referimus Redemptori qui «beatum Franciscum, Patrem Nostrum et vestrum, forte « autem magis Nostrum, quam omnium vestrum, adhuc in « carne viventem insignibus praeveniens muneribus gratiarum, «tanta nunc eum cum ipso regnantem clarificat gloria,ut, «Nos, in eiusdem Sancti magis ac magis pio amore succensi, « totis affectibus in ipsius laudibus delectemur; sperantes,, ut « quos in saeculo extra saeculum vivens tota mente dilexit, «et Nos nunc clarius amplexatur, quo illum, qui est vera « charitas, vicinius intuetur, pro Nobis intercedere non desi- « stat; et vos, quos idem in Christo regenerans in abundantia « divitiarum altissimae paupertatis, reliquit haeredes, gerentes » « in intimis visceribus [caritatis ací profectum Ordinis vestri. « adspiremus ardenter, proposita Nobis spe, quod vestrarum : « orationum suffragiis, nostrarum tolerantiae passionum nobis « provenient in salutem » V , ; , ¡ . . . . . - .hpr- r i M J t r u

idem autem Pontifex, in commendanda Episcopis familia Franciscalium (id quod honorius III, vivo Francisco iam ?

fecerat), perhonorificis his verbis usus est: « Quoniam abun- « davit iniquitas et refriguit caritas plurimorum, ecce Ordinem « dilectarum- filiorum Fratrum Minorum Dominus suscitavit:, « qui non quae sua sunt, sed quae sunt Christi, quaerentes, « tam contra profiigandas haereses, quam contra pestes alias,, « mortíferas exstirpandas, se dedicarunt evangelizationi verbi 3 « Dei in abiectionem voluntariae paupertatis » . Cum Gregorio plane concinit Nicolaus III: «Haec est 1 Litt. Recolentes, die 29 April. 1228. 2 Litt. Mirificans, die 16 Maii 1230. 3 Litt. Quoniam, die 6 Apr. 1237.

« Minorum Fratrum mitis et docilis in paupertate et humi- litate per almum Christi confessorem Franciscum radicata «Religio, qui, ex illo vero semine germinans, germen illud «per Regulam sparsit in filios, quos sibi et Deo per suum «ministerium in observantia evangelii generavit. Isti sunt filii, « qui, docente Iacob, Verbum aeternum Dei Filium, insitum ; « humanae naturae in horto virginalis uteri, potens salvare « animas in mansuetudine susceperunt. Hi sunt illius sanctae «Regulae professores, quae evangelico fundatur eloquio, vitae h « Christi roboratur exemplo, fundatorum militantis Ecclesiae «'Apostolorum eius sermonibus' actibusqúé firmatur. Haec est « apud Deum et Patrem munda et immaculata Religio, quae «•descendens a Patre luminum per eius Filium exemplariter, « et verbauter Apostolis tradita él demum per Spiritum San- «ctum beato Francisco et eum sequentibus inspirata, totius «in secfuasi continet testimonium Trinitatis. Haec est, cui, « ^attestante Paulo, nemo de cetero debet esse molestus, quam «Christus passionis suae stigmatibus confirmavit, volens ihsti- j «'tutorem ipsius passionis suae signis notabiliter insignir! » . v> { 1 Item Clemens V, qui locum illuni Eccli. xxiv, 49, JExivi de 'paradiso \ dixi : Htfabo hortum plaritaiiowém sic ad prae- l

conium Seraphici Ordinis accommodat: « Hic ho f tus siquidem r ; « %^t'Fraföüln"'1iIinorüin sancta Religio, quae muris regularis r j « observantiae 'tìrmitér undique circumclusá intra se, solo cöh- « tenta Deo, adornatur abunde novellis plantationibus filiorum. «Ad hunc veniens dilectus Dei Filius mortificantis poeni- « tentiae myrrham metit cum aromatibus, quae suavitate mira « universis odorem attrahentis sanctimoniae circumfundunt. « Haec est illa caelestis vitae forma et regula, quam descripsit «ille confessor Christi eximius, sanctus Franciscus ac ser- « vandam a suis filiis verbo

docuit pariter et exemplo » *. Ita etiam hunc Ordinem effert Leo X: « Haec est sacra «illa Minorum Fratrum Religio, quae, virentibus caeremo- 1 Litt. Exiit, die 14 Aug. 1279. 2 Const. Exivi, die 6 Maii 1312.

« niarum foliis, per viros apostolicos, tamquam per palmites «extensos a mare usque ad mare, et a flumine usque ad « terminos orbis terrarum, vino sapientiae et scientiae irrigavit « montes, et implevit terram. Haec est Religio sancta et im- « maculata, in qua, per speculum sine macula, Redemptoris « contemplatur praesentia, vitae Christi et Apostolorum inspi- « citur forma, per quam primorum Ecclesiae fundatorum ante « oculos christianae plebis reducitur norma ; quae demum « nihil nisi divinum, angelicum, omni perfectione refertum, « Christoque nil nisi conforme, ut non immerito sua dicatur, « repraesentat » *. Similiter Xistus V: « Ad denuo inflammanda corda Nostra, « Pater misericordiarum et luminum, famulum suum beatum « Franciscum misit, et in tam larga benedictione dulcedinis «praevenit, ut non modo virtutum praerogativis et meritis « celebrem fecerit, sed et in carne ipsius sacra Christi Stigmata « renovaverit, et mira Crucis mysteria, ligamina et paupertatem « multiformiter in eo ad vivum demonstraverit, adeo ut vere « Christus Francisco inferre possit: " Semitam meam et funi- « culum meum investigasti, et omnes vias meas prae vidisti « Unde et factum est, ut meritis dicti beati Francisci sacrosancta « mater Ecclesia, foetu novae prolis amplificata, ac multorum « sanctorum eius Instituti meritis, virtutibus, exemplis et mira- « culis aucta, necnon quamplurimis Episcopis, Archiepiscopis, « Patriarchis, Cardinalibus, Regibus et Summis Pontificibus « decorata, non possit ad eius devotionis et imitationis sectanda 2 « vestigia non esse propensa » . Nec vero unquam postea de Francisco eiusque institutis Apostolicae Sedis praedicatio conticuit. E monumentis autem recentioris memoriae, praetereundae non sunt eae Litterae Gregorii XVI, in quibus de Aede Mariae Angelorum Assisiensi scribit : « In eo templo, Umbriae atque adeo totius Occidentis « praecipuum decus, sanctus Franciscus Assisiensis maiores 1 Const. Ite et vos, die 29 Maii 1517. 2 Litt. Divinae, die 29 Aug. 1587.

« quotidie efficiens in eximia sanctitate processus, et mira « omnipotentis Dei charismata accipiens in caelestium rerum « meditatione continenter defixus, divino impulsus instinctu, « sui Ordinis fundamenta iecit, atque divini Nostri Reparatoris «eiusque sanctissimae Genitricis placido aspectu, suavissi- « misque fuit dignatus colloquiis » K — Sed potissime digna sunt, quae commemorentur, acta Leonis XIII ; qui quidem in Litteris Encyclicis Auspicato, ubi laudes Assisiensis Patris grandiloqua et gravi oratione persequitur, haec habet : « Ista «"rerum miracula, angelico potius quam humano celebranda « praeconio, satis demonstrant quantus ille Vir, quamque « dignus fuerit quem aequalibus suis ad mores christianos « revocandis Deus destinaret. Profecto ad Damiani aedem « exaudita Francisco est maior humana vox : I, labantem « tuere domum meam. Neque minus admirationis habet oblata «divinitus Innocentio III species, cum sibi videre visus est « Basilicae Lateranensis inclinata moenia humeris suis Fran- « ciscum sustinentem. Quorum vis ratioque porten torum per- « spicua est : nimirum significabatur, christianae reipublicae « non leve per ea tempora praesidium et columen Franciscum « futurum. Revera nihil cunctata est quin accingerete. Duo- « deni illi, qui se in eius disciplinam primi contulerant, exigui « instar seminis exstiterunt, quod secundo Dei numine, auspi- « ciisque Pontificis maximi, celeriter visum est in uberrimam « segetem adolescere». — Idem in Constitutione Misericors Dei Filius : « Iamvero in curandis Iesu Christi praeceptis Instituta « Franciscalia tota sunt posita ; neque enim quicquam spe- « ctavit aliud auctor sanctissimus, quam ut in iis, velut in « quadam palaestra, diligentius vita christiana exerceretur. « Profecto Ordines Franciscales duo priores, magnarum vir- « tutum informati disciplinis, perfectius quiddam diviniusque « persequuntur ». — Atque in Constitutione Felicitate quadam : « Insignis est enim et benevolentia studioque Sedis Aposto- « licae dignissima ea, quae Fratrum Minorum familia nomi- 1 Litt. Neminem, die 7 Febr. 1832.

« natur, beati Francisci frequens ac mansura sobóles. Ei qui- « dem Parens suus, quas leges, quae praecepta vivendi ipse «dedisset, ea omnia imperavit ut religiosissime custodiret in « perpetuitate consequentium temporum ; nec frustra impera- « vii Vix enim societas hominum est ulla, quae tot virtuti « rigidos custodes eduxerit, vel tot nomini christiano-prae- «cones, Christo martyres, caelo cives ediderit, aut in qua « tantus virorum proventus, qui iis artibus, quibus qui excel- « lunt praestare ceteris iudicantur, rem christianam remque «ipsam civilem illustrárint, adiuverint ». , ;f;;rs ;

Iamvero Nos, qui, ut ipse.de se Leo confirmabat<<Fran- « eise um Assisiensem admirari, praecipuaque religione .colare «ab adolescentia assuevimus, et in familiam Franciscanam « adscitos esse gloriamur», certe non minoris, quam Deces- so rum Nostrorum quivis, grande beati Patris Opus .aesti- mamus, nec secus, atque illi, peculiari quodam studio, Nostro dignum ducimus. In hac igitur saecularium. soUemniun^ cele- ?

britate , cum Ordinis, a Francisco divinitus fundati, m^gna in rem christianam promerita verbis Decessorum Ulustrayi- mus, videtur Nobis, palam facere et mansuro probare,¿testi- 4 l(

monio plenum paternae caritatis ariimum, ,.q.uo. .tres. fomilia^ unde Franciscalium Ordo princeps constant, sin§ ullp dis^ri- s f

mftie, complectimur. Certe quidem humani, ingenii .mobilitate et varia conversione temporum sensim, laetum, est,; ut-Fran- ciscani sodales ex concordissima communitate vitae atque victus in diversas deinceps

disciplinas abirent. « Summam « rerum inopiam, quam Vir sanctissimus in omni vita ada- « mavit unice, ex alumnis eius optavere nonnulli, simillimam ; « nonnulli, quibus ea visa gravior, modice temperatam malue- « runt. Quare aliorum ab aliis secessione facta, hinc Obser- « vantes orti, illinc Conventuales. Similiter rigidam innocentiam., « altas magnificasque virtutes, quibus ille ad miraculum elu- « xerat, alii quidem imitari animose ac severe, alii lenius ac « remissius velle. Ex prioribus iis fratrum Capulatorum familia 1 Litt. Encycl. Auspicato. ,

1 «coalitä, divisio tripartita consecuta est» . —At legitimarum varietatem disciplinarum nihil obstare, quominus qui cuivis earum essent adscripti, omnes se germanam Francisci pro- gemem esse iure defenderent, pluries est Apostolicae Sedis auctoritate sancitum. Ita Leo X : « Quod ipsi Fratres de Obser- v a n t i a et Ref ormati, veri et indubitati Fratres Ordinis B.Fran-

W cisci et eius Regulae observatores semper fuerint, ac, divina « favente gratia, sint futuri, sine aliqua interruptione seu divi- « sione, a tempore editae Regulae per B. Franciscum usque « ad praesens ac sub ipsius B. Francisci Regula militaverint, : << et etiam ad praesens militent ; sicque in omnibus teneri et 2 « observari ac decidi debere decernimus ac mandamus » . Et Clemens VIII Fratres Minores de Strictiori Observantia Refor- matos nuncupatus ab iniuriis quorumdam tuetur. «Ipsosque « Re formatos, declarat, veros filios et indubitatos Fratres 3 « Ordinis sancti Francisci » . De Capuccinis autem, Paulus V \ 5 6 Urbanus VIII , Clemens XII , eos « esse vere Fratres Minores », et m originem seu principium illorum esse realiter et cum << effectu computandum a tempore primaevae et originalis insti- « tutionis Regulae Seraphicae, cuius observantiam ipsi Fratres «" Cappuccini semper sine aliqua interruptione continuarunt », eosdemque « fuisse et esse ex vera et numquam interrupta «linea, ac veros et indubitatos Fratres Ordinis sancti Fran- 1 ja'cisci, 'et illius "Regulae observatores, subquè ipsius B. Frani « cisci Regula militasse et ad praesens quoque militare » statuunt. — Haec ipsa Nos affirmantes, volumus, iubemus, ut quotquot sunt de ternis disciplinis Franciscalis Ordinis primi, omnes non solum germani sed gemelli Fratres, omnes eodem Francisco nati eisdemque religiosae vitae documentis ad unam ipsius Regulam exculti, cum inter se tum ab omnibus habean- 1 Const. Felicitate quadam. 2|Litt.tóceí, die 6 Dec. 1517. 3 ● - . - v - Litt. Ex iniuncta, die 7 Sept. 1602. K > í ; : í ' f

4 Litt. Ecclesiae, die 15 Oct. 1608. i - : n : . ¡ U . . .

5 Litt. Salvatoris, die 28 Iun. 1627. ;

6 Litt. Ea quae, die 14 Maii 1735.

tur. Itaque ut huius caritatis fraternae, quae inter filios bea- tissimi Patris una dominari debet, melius tuta et salva iura sint, ideoque ut Franciscana Instituta uberiores Ecclesiae sanctae fructus pariant, Nos de communibus totius gentis Minoriticae rationibus haec valere in perpetuum, tamquam certa principia et capita, decernimus, sancteque ab omnibus servari ex Apostolicae potestatis plenitudine praecipimus quae infra scripta sunt: I. Ordo primus sancti Francisci, si Patrem legiferum a quo conditus, si Regulam, qua utitur, species, una est reli- giosorum familia: si vero rationem regiminis et Constitutio- nes, quibus ex Apostolicae Sedis praescripto gubernata, in tres familias dividitur : quarum una est Fratrum Minorum ; quae olim a Regulari ObservaAitia dicebatur, quaeque quum in quatuor sodalitia esset distincta, id est in Observantes, Refor- matos, Alcantarinos, Recollectos, a Leone XIII fel. rec. ad unitatem revocata est, uno Ordinis Fratrum Minorum indilo nomine ; altera est Fratrum Minorum qui Conventuales audiunt ; tertia Fratrum Minorum qui Capuccini appellantur. II. Familia, seu Ordo, Fratrum Minorum, cui quondam a Regulari Observantia nomen fuit, postquam a Leone XIII ex variis sodalitiis in unum redacta est, si ab Unione Leoniana appelletur, recte appelletur. Ea quidem « ex concessu Sedis « Apostolicae antecedit loco et honore » ceteras Franciscalium familias, eiusque alumni « Fratrum Minorum merum nomen a « Leone X acceptum retinent », ut ait in Constitutione Felici- tate quadam Decessor Noster: sed tamen non sic hoc nomen interpretandum est, quasi in ipsa tantum familia omnis Ordo Minoriticus videatur consistere. Patet interpretationem huius- modi et longe abesse a vero, et valde reliquis Minoritas non paucis esse iniuriosam. Quoties igitur appellatio Ordinis Fratrum Minorum sine ullo apposito ambiguitatem haberet, opor- tere hanc familiam de qua loquimur, eiusque Moderatores et sodales, praesertim in actis publicis, propria peculiarique adiecta nota designari, vocarique Ordinem Fratrum Minorum

ab Unione Leoniana, Moderatores et sodales Ordinis Fratrum Minorum ab Unione Jjeoniana, statuimus et sancimus. III. Titulus Ministri Generalis totius Ordinis Minorum, quo titulo utitur Minister Generalis familiae eiusdem quam ab Unione Leoniana appellamus, meri honoris est, nec quicquam iurisdictionis aut potestatis in ceteras Franciscanum familias notat. IV. Nomina Capuccinus, Conventualis, Unionis Leonianae Franciscales discriminant non id notando, quod ad rationem ipsam et naturam Fratris Minoris pertinet: hoc enim in Regula Sera- phica consistit quae apud omnes Franciscales Ordinis primi una atque eadem est : verum eas designando res quae in hoc genere accidunt naturae ; et hae sunt Constitutiones, quas una- quaeque familia proprias et peculiares in observanda Regula, ex Apostolicae Sedis praescripto, sequitur. V. Minister Generalis Fratrum Minorum ab Unione Leo- niana, item ex concessu Sedis Apostolicae, in omnibus coe- tibus sacrisque publicis, ubicumque lex de praestantia loci obtinet, Ministrum Generalem Conventualium, uterque autem Ministrum Generalem Capuccinorum praecedit. Familiae vero e singulis coenobiis quem locum inter se

in pompis aliisque sacris publicis teneant, pluribus Apostolicae Sedis decretis definitum est. VI. Trium familiarum Franciscanum Ministri Generales omnes sunt atque habendi sunt et dignitate et potestate pares, ut Vicarii atque adeo veri successores sancti Francisci, nempe pro sua quisque familia, atque etiam pro sodalibus Secundi et Tertii Ordinis, quotquot suae habent vel iurisdictioni subie- ctos vel familiae aggregatosi iidem praedecessorum suorum perpetuam seriem ab ipso Patre Seraphico omnes iure ducunt. VII. Tres Ordinis Minoritici familiae, quasi totidem rami sunt nobilissimae arboris, cuius radix ac truncus Franciscus est. Propterea Fratres Minores tum Unionis Leonianae, tum Conventuales, tum Capuccini pari plenoque iure veri Fran- ciscales, verique Fratres Minores et sunt et haberi debent.

Iidemque non alii aliis antiquiores dicendi sunt, quandoquidem eorum omnium originem verum est repeti ab ipsa instituta Regula Seràphica, cuius omnes observantiam sine 'ulla inter- : missione continuarunt. ' - VIII. E Franciscalium templis illud habendum esse sacer- rimum,in quo ipse Pater legifer beatissimus requiescit, vix attinet dicere : quae aedes propterea mature a Gregorio IX Ordinis Seraphici Caput et Mater renuntiata est *, et a Bene- dicto XIV per Litteras Fidelis ad dignitatem praeterea Basi- licae Patriarchalis et Capellae Papalis est evecta. — Sed insi- gnis etiam dignitas est Aedis Mariae Angelorum de Portiuncula; de qua Benedictus XIII : « Né quis deñique Basilicam beati « Francisci civitatis Assisiensis, ubi sacrum eius corpus requie- « scit, a Romanis Pontificibus, praedecessoribus Nostris, variis « privilegiis auctam, ita supra ceteras eiusdem Ordinis eccle^ « sias verbis aut scriptis extollat et efferat, ut debitus honor « ac reverentia denegetur Basilicae B. Mariae de Portiuncula « extra muros eiusdem urbis, in qua constat, Seraphicum Pa- « trem Institutum suum inchoasse; praecipimus et mandamus* « ut ambae Basilicae, diversis licet rationibus, B. Mariae.qui- « dem propter Ordinis primordia, Assisiensis vero propter, « sacrum ;corpus sanctissimi Institutoris * tamquam,,.prdmis. ;

« matrices ab omnibus Fratribus Minoribus agnoscantur,; et v 2 «observentur >> . Nos v^ro/ ipsam quoque .^süj^an^..Mariae Angelorum nuper datis Litteris Omnipotens ac misericors Do- minus Matrem et Caput Ordinis Minorum diximus, eamque Basilicae Patriarchalis et Capellae Papalis titulo honestavimus. Quare utramque Basilicam, quasi commune patrimonium, tueantur oportet, quotquot filiorum Francisci gloriantur no- mine: utramque omnes tamquam paternam domum fidentes laetique Celebrent ibique omnibus fraternae caritatis officiis :

recreati sentiant, quam bonum .et-quam mwun^um-hc^üwe 'ftch. tres in unum. \.:

! ¿! 1 1 Litt. Is qui, die 22 Apr. 1230. ' r ' ' ' , : 2 ;H: </Av : Litt. Qui pacem, die 21 Iul. 1728. ' ' ^ ' "

IX. Ministri Generales tripliGis Minorum familiae pari sunt potestate in Ordinem Tertium. Tertiarii propterea qui Minir strq. -Generali unius familiae parent, iisdem privilegiis indül- gentiisque fruuntur, ac qui duobus aliis subiecti sunt. Nec licebit qui Tertio Ordini adscripti sunt, eos Tertiarios vel ab Unione Leoniana, vel, Conventuales, vel Capucemos appellare, sed Tertiarios S. Francisci seu Franciscales, sine alio apposito dici oportebit. . X. Decora, quibus aliqua ex tribus Minorum familiis elu- cet ; praeconia, quibus ab Apostolica Sede ornatur ; sancti beati, venerabiles Viri .quibus Jllustratur, quamquam praecipue illius familiae sunt, tamen iure fraternitatis ad ceteras quoque, ut communia ornamenta, pertinent. Veteres vero Ordinis glo- ria.e, a rebus gestis aut a sanctis viris profectae ante cano- nicam divisionem, a Leone X factam ipsius Ordinis -, -nullius ex tribus familiis habendae sunt praecipuae, sed omnium pro- miscuas. : j> v Ista Nos, quae vel declarando, Tel definiendo, vel praeci- piendo praescripsimus, plurimum posse ad copulandos omnium inter se Franciscanum animos" arbitramur. Ceterum, « Qui pacem « loquitur ih plebem suam et super sanctos suos, certam illam 1 ^äVertehdae contentionis vim rationemque discipulis designa- kwixl monitis exemplisque suis eosdem adhortatus, ut, qui «maior esset inter ipsos', fieret sicut minor, ac proinde esse còh- « tenderent non praeeminentia et primatu, sed ministrandi ac « subiaceridi humilitate praecessores. Haec autem documenta « B. Franciscus Seraphici Ordinis conditor, et ipse mirabiliter « arripnit et expressit, et custodiendae pacis firmamentum 2 « esse voluit alumnis suis » . Omnes igitur dicto audientes sint Patri legifero, sic praecipienti : « Non litigent, neque contendant << verbis, nec alios iudicent; sed sint mites, pacifici, modesti, 3 « mansuèta humiles, honeste loquentes omnibus, sicut decet » . 1 Const. Ite et vos. 2 Benedict. XIII, Litt. Qui pacem. 3 Reg. Cap. I I I . ,. - : S . ; ¡, ; . :

Et « caveant ab omni superbia, vanagloria, invidia Qui autem ad normam suarum Constitutionum in ipso cultu Domus Dei et in perfunctione sacrorum atque in rerum humanarum usu rigidam sequuntur paupertatem, ne despiciant ceteros ; de quibus Leo X: « Declaramus et decernimus, vos illorum tan- « tum esse custodes et non possessores, et propterea, absque « vestrae professionis macula aut violatione, cum deceat, iuxta « celebritatem solemnitatum, et solemnioribus officiis et decen- « tioribus paramentis divinam honorare Maiestatem, et ipsius « cultum munificare, et aliis, quibus tam Ordo quam Fratres « utuntur, communiter vel divisim, uti et potiri libere et licite « posse » I Quod si inter Fratres Minores ullum legitimae praestantiae discrimen agnosci debet, illud non in eo ponendum est quod alius de alia familia sit, qua quidem re omnes eos pares esse diximus; sed in hoc, quod alius alio melius et iudi- ciis et dictis et factis caritatem fraternam erga sodales, cete- rarum praesertim familiarum, custodiat ; atque alius alio per-

fectius Regulae Seraphicae, pro suae familiae Constitutionibus, praescripta servet. Omnino qualis debeat esse Fratrum mino- rum inter se consuetudo, intelligi ex his potest, quae de priscis Francisci filiis habet Thomas a Celano : « O quanto caritatis « ardore flagrabant novi Christi discipuli ! Quantus in eis piae « societatis vigebat amor ! Cum enim alicubi pariter conve- « nirent, vel in via, ut moris est, sibi invicem obviarent, ibi « spiculum spiritalis resultabat amoris, super omnem amorem «verae dilectionis seminarium spargens. Quid illud? Casti « amplexus, suaves affectus, osculum sanctum, dulce collo- « quium, risus modestus, aspectus iucundus, oculus simplex, « animus supplex, lingua placabilis, responsio moliis, idem « propositum, promptum obsequium et indefessa manus. Et « quidem, cum cuncta terrena despicerent et se ipsos numquam « amore privato diligerent, totius amoris affectum in commune « refundentes, se ipsos dare in pretium satagebant, ut fraternae 1 Ibid. Cap. x. 2 Litt. Merentur, die 2 Ian. 1514.

«necessitati pariter subvenirent» V— Nos vero, ut caritatis fraternitatisque vincula, quibus inter se Franciscales trium familiarum continentur, vel arctiora fiant, haec in perpetuum damus et tribuimus: I. Ut dedicatio duarum Basilicarum Assisiensium, quae totius Ordinis Minorum, licet diversa ex causa, matrices et capita sunt, ab universis triplicis familiae clericis ritu duplici secundae classis celebretur; et ambae iisdem indulgentiis iis- demque privilegiis et nunc et in posterum gaudeant. Fratres autem eis Basilicis addicti, meminerint, se omnium sodalium, non solum e sua ipsorum familia, sed aliorum etiam, personam gerere ; ob eamque rem, Deum Omnipotentem, Mariam Immaculatam, Patrem Seraphicum, omnium nomine, quotidie colere et laudare ne cessent. II. Ut in sacris, pompis, aliisque sollemnibus, quae adstante Pontifice Maximo fiant, tres Ministri Generales una simul procedant, servata tamen inter se lege praecedendi. III. Ut indulgentiae, gratiae, exemptiones, privilegia omnia quae uni Minorum familiae concessa vel iam sint vel posthac fuerint, ea ipsa ceteris familiis concessa censeantur et sint. Quod si cuiuspiam rei concessio ad mitigandam Regulam Se- raphicam pertineat, non iis suffragantur, quorum Constitu- tiones nullam huiusmodi mitigationem patiuntur. Facultates autem, quae Viam Crucis, S capillare sancti Ioseph, Chordam sancti Francisci, item pias consociationes et sodalitia spe- ctant, ab eo tantum Ministro Generali tribuantur in posterum, cui usque adhuc reservatae sunt. IV. Ut officia ritualia, quae de Sanctis et Beatis Ordinis sunt vel ad priva sacra seu devotiones attinent, uni familiae concessa, ab aliis quoque familiis, probante generali aut Ca- pitulo aut Definitorio, adhiberi, nullo alio intercedente indulto, liceat: idem de aliis omnibus privilegiis in re liturgica, uni familiae tributis, fieri licebit. V. Ut omnes Romanorum Pontificum vel Apostolicae Sedis 1 Legenda, I, Cap. 15.

Litterae, in quibus generatim instituta Franciscana laudantur, ornantur, defenduntur, etsi ad unius familiae Ministrum Gene- ralem, moderatores ceteros, sodales datae sint, tamen ad Mini- stros Generales, moderatores ceteros, sodales aliarum quoque familiarum datae intelligantur.

Praesentes vero Litteras et quaecumque in ipsis habentur, nullo unquam tempore de subreptionis, aut obreptionis, sive intentionis Nostrae vitio, aliove quovis defectu notari, vel impugnari posse; sed semper validas et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cuiusvis gradus et praeeminentiae inviolabiliter in iudicio et extra observari debere, decernimus; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, scienter vel ignoranter contigerit attentari declarantes; contrariis non obstantibus quibuscum- que, etiam speciali et specialissima mentione dignis; quibus omnibus ex plenitudine potestatis, certa scientia et motu pro- prio quoad praemissa expresse derogamus, et derogatum esse declaramus. Volumus autem ut harum Litterarum exemplis, etiam im- 1 pressis, manu tamen notarii subscriptis et per consütütüm in ecclesiastica dignitate virum sigillo munitis, eadem habeatur fides, quae Nostrae voluntatis significatione his praesentibus t

ostènsis, haberetur. ,. , Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae consti- tutionis, ordinationis, unionis, limitationis, derogationis, volun- tatis infringere , vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipo- tentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 7 Üatum ...Romae • ajpud S. Petrum sub annulo Piscatoris, jn. festo S.. Francisci Assisiensis,:die jv Octobris MCMIX, Pontifi- catus Nostri anno septimo.

PIUS PP. X

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 1 (1909), printed pages 726, 7, 729, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738. Source heading metadata collapses whitespace only. Retained wording is selected mechanically from the exact hashed derivative, preserving OCR errors, source dating, signatures and source notes; extraction is not collation. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.